

María Elisa Martínez Avilés

1111 Ave. Jesus T Pínero • San Juan, Puerto Rico 00920 • Tel: 787.781.7084 • Fax: 787-783-2875
E-Mail: mariaemartinez@gmail.com

14 de noviembre de 2024

ccok

ENVIADA POR CORREO CERTIFICADO
CON ACUSE DE RECIBO, ENTREGA PERSONAL
Y CORREO ELECTRÓNICO

Lcdo. Félix Rivera Torres

Secretario Auxiliar
Oficina de Gerencia de Permisos
PO Box 41179
San Jan, PR
00940-1179

**Re: Requerimiento previo para el que se expida la autorización final en el Permiso
Obras de Urbanización 2016-119819-PCU-001661**

Estimado Lcdo. Rivera Torres,

Por la presente, en representación de nuestro cliente, Azure Development, Inc., nos dirigimos a usted para plantearle la solicitud de resolución de un asunto de suma relevancia relacionado con el proyecto que nuestro cliente lleva a cabo en el Barrio Mata de Plátano, Municipio de Luquillo. Esta petición se formula en virtud de la Consulta de Ubicación Núm. 1999-23-0705-IPU, aprobada el 22 de noviembre de 2002, la cual es actualmente final y firme. A partir de esta consulta, Azure Development presentó ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) una solicitud para obtener el Permiso de Obras de Urbanización – Fase I de Movimiento de Tierra, identificado con el número 2016-119818-PCU-001661, el cual, tras cumplir con los requisitos de presentación, adquiere el carácter de permiso ministerial. Para la obtención de dicho permiso, fue necesario cumplir con los siguientes requisitos:

1. **Certificación de la Póliza Eventual:** Presentación de la certificación ante la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.



2. **Satisfacción de Patentes y Arbitrios Municipales:** Evidencia del cumplimiento de los arbitrios de conformidad con la Ley Núm. 88 del 24 de junio de 1971 y la Ley de Incentivos Contributivos de 1987.
3. **Instalación de Rótulo:** Presentación de una fotografía del rótulo que identifica la obra, conforme a la Sección 6.1.1 del Reglamento Conjunto de Permisos.
4. **Información de la Obra:** Presentación de la fecha de inicio, tiempo estimado de construcción, y empleos directos a crear.

Asimismo, se requirió la presentación de documentos adicionales, incluyendo Escrituras de agrupación, Resolución Corporativa, Evidencia de Incorporación, Carta de Autorización, Recomendaciones Finales y Actualizadas del DRNA, Instituto y Cuerpo de Ingenieros, Planos aprobando el deslinde, y Endoso del Municipio.

Entre el 30 de junio de 2016 y el 28 de octubre de 2024, Azure Development cumplió con cada uno de estos requisitos. El 23 de octubre de 2024, se consignó ante el Tribunal de Primera Instancia de Fajardo, Sala Superior de Luquillo, la evidencia de pago de arbitrios y patentes municipales, lo que se evidenció a la OGPe el 28 de octubre de 2024. Desde esa fecha, Azure ha cumplido con todos los requisitos necesarios para la emisión del permiso solicitado.

Cabe enfatizar que, conforme al Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos del 16 de junio de 2023, la OGPe tiene un plazo máximo de quince (15) días para emitir su determinación final. La normativa aplicable establece en su Sección 2.2.1.2 lo siguiente:

“SECCIÓN 2.2.1.2 EVALUACIÓN, TRAMITACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LAS SOLICITUDES DE CARÁCTER MINISTERIAL

a. Para los casos radicados ante la OGPe:

1. La solicitud será referida para la correspondiente evaluación de los funcionarios de la Oficina de Permisos, quienes emitirán sus recomendaciones en un término máximo de diez (10) días para solicitudes localizadas en zonas urbanas, en los casos donde la petición ubique en áreas no urbanas el término máximo será de treinta (30) días contados a partir de la fecha en que se le refiera la solicitud.
2. Las recomendaciones de los Gerentes de Permisos serán remitidas al Secretario Auxiliar de la OGPe.
3. El Secretario Auxiliar de la OGPe expedirá la correspondiente



notificación de la determinación final en un término no mayor de cinco (5) días según la Regla 2.1.7 (Notificaciones).”

De esta disposición se desprende que la OGPe debió emitir la determinación final en o antes del 12 de noviembre de 2024. En caso de no emitirse la autorización final, no quedará otra alternativa que recurrir al tribunal mediante un recurso de **mandamus**. Como se ha establecido en la jurisprudencia, el recurso de mandamus es aplicable para exigir el cumplimiento de un deber ministerial, que no admite discreción en su ejecución, sino que es de carácter obligatorio y imperativo. Véase, *Álvarez de Choudens v. Tribunal Superior*, 103 DPR 235, 242 (1974); *Espina v. Calderón*, 75 DPR 76, 84 (1953); *Pueblo v. La Costa, Jr., Juez*, 59 DPR 179 (1941).

El deber de expedir una autorización final, una vez satisfechos todos los requisitos legales, constituye un deber ministerial que la OGPe debe cumplir. La falta de actuación en este sentido afecta gravemente a Azure Development, Inc., limitando sus derechos y su capacidad para proceder con el proyecto.

En consecuencia, en representación de nuestro cliente, solicitamos formalmente que la OGPe emita la autorización final correspondiente en un plazo de cinco (5) días laborables. De no recibir respuesta en el término indicado, procederemos a tomar las acciones legales necesarias para proteger los derechos de nuestro cliente, incluyendo la radicación de un recurso de mandamus ante los tribunales para obligar al cumplimiento de este deber ministerial.

Agradecemos de antemano su pronta atención a este asunto. Le solicitamos que toda comunicación relacionada sea canalizada a través de la representación legal suscribiente, a la dirección 1111 Ave. Jesús T. Piñero, San Juan, PR 00920-5605 o vía correo electrónico a mariaemartinez@gmail.com.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional.

Atentamente,

